

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1894/2532

นางจินดา ทรัพย์สมบูรณ์

โจทก์

นายบุญญะ ใจชื่น กับพวก

จำเลย

นายชาญยุทธ ทองสร้อย ทนายจำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษายอมว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 140,275 บาทแก่โจทก์ภายใน 2 เดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนในต้นเงิน 86,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และถูกโจทก์ฉ้อฉล ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่ใช่เรื่องขาดนัดทั้งไม่ใช่เรื่องดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดพลาด จึงไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,65)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2532 มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2532 มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ